CONTRAT ANNUEL DE VENTE ET D'ACHAT DE VINS EN VRAC

CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT

Ce contrat est exclusivement réservé aux achats de vins en vrac. Il est soumis aux présentes conditions générales sauf conditions particulières prévues par les parties venant les modifier ou les compléter.

Extrait des articles du 18è accord interprofessionnel triennal de campagne 2025-2028

II.2. Enregistrement des transactions

2.1 Contractualisation écrite obligatoire, dématérialisation et enregistrement

Toutes transactions entre opérateurs du vignoble alsacien, ainsi que tout avenant ou annexes éventuelles, donnent lieu à l'établissement d'un contrat de vente obligatoirement écrit, dématérialisé et enregistré auprès du CIVA, sous réserve de l'article 2.2. Il comporte au moins les informations figurant sur les contrats type interprofessionnels, intégrés au présent accord.

2.2 Connaissance des transferts et transactions de vins en vrac

Le contrat de vente de vin en vrac, qu'il soit annuel ou pluriannuel, est établi, signé par voie électronique et enregistré sur la plateforme déclarative du portail interprofessionnel du CIVA. Le CIVA adressera à toutes les parties après signature, le PDF du contrat revêtu du n° du visa.
Ces contrats de vente serviront de base à l'établissement des mercuriales bimensuelles des transactions en vrac.

III.1 Encadrement des contrats – Dispositions communes à tous les contrats

1.1.1 Proposition préalable du vendeur

Les contrats doivent être précédés d'une proposition préalable du vendeur. Au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix, elle prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts. Elle constitue le socle de la négociation entre le vendeur et l'acheteur. Cette proposition contient toutes les clauses minimales prévues dans les contrats types intégrés au présent accord lorsqu'elles sont déjà imposées par le code du commerce ou le CRPM, notamment son article L.631-24 (*) :

I.-Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est conclu sous forme écrite et est régi, dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil, par le présent article.
Les clauses minimales de l'article L.631- 24 du code Rural et de la Pêche Maritime sont les suivantes :
La proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit mentionnée au II et le contrat ou l'accord-cadre écrit conclu comportent à minima les clauses relatives :
1° Au prix et aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de ce prix, selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III ;
2° A la quantité totale, à l'origine et à la qualité des produits concernés qui peuvent ou doivent être livrés ;
3° Aux modalités de collecte ou de livraison des produits ;
4° Aux modalités relatives aux procédures et délais de paiement ;
5° A la durée du contrat ou de l'accord-cadre, qui ne peut être inférieure à trois ans ;
6° Aux règles applicables en cas de force majeure ;
7° Au délai de préavis et à l'indemnité éventuellement applicables dans les différents cas de résiliation du contrat. Dans l'hypothèse où la résiliation est motivée par une modification du mode de production, le délai de préavis et l'indemnité éventuellement applicables sont réduits. En cas d'aléa sanitaire ou climatique exceptionnel indépendant de la volonté des parties, aucune pénalité ne peut être imposée à un producteur ne respectant pas les volumes prévus au contrat.

Tout refus ou réserve de l'acheteur portant sur la proposition doit être faite par écrit, motivé et dans un délai raisonnable de 10 jours ouvrés (*).
Le vendeur peut mandater son courtier pour qu'il fasse la proposition préalable en son nom et pour son compte. Dans ce cas, le mandat doit être écrit.
La proposition préalable du vendeur, ou son mandat au courtier accompagné de la proposition préalable faite en son nom, est annexé au présent contrat.

1.1.2 Durée du contrat

Les contrats pluriannuels ont une durée minimale de 3 ans, sans renouvellement par tacite reconduction (*).
Les contrats annuels sont conclus pour une durée annuelle et ne sont pas reconduits pas par tacite reconduction. Le contrat entre en vigueur à compter de sa signature par toutes les parties et prend fin dès lors que son objet est réalisé, soit après la livraison et le complet paiement du prix.

1.1.3 Clause de prix

Conformément à l'article L. 631-24 du Code rural et de la pêche maritime, la proposition préalable ainsi que le contrat doivent indiquer les clauses relatives au prix et aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de ce prix, selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs (relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts ; aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l'acheteur et à l'évolution de ces prix ; et aux quantités, à la composition, à la qualité, à l'origine et à la traçabilité des produits ou au respect d'un cahier des charges).

1.1.4 Mandat de facturation

Compte tenu de la spécificité des livraisons et des modalités de paiement des raisins, des moûts de Crémant, des vins en vrac voire des bouteilles, le vendeur peut donner mandat à l'acheteur ou au représentant du vendeur mandaté d'établir en son nom et pour son compte, les bordereaux récapitulatifs de règlement ou factures suivant les modalités convenues entre les parties dans le mandat.

1.1.5 Clause de réserve de propriété (*)

Le transfert de propriété s'effectue selon le droit commun de la vente sauf clause de réserve de propriété librement décidée par les parties au contrat. La clause de réserve de propriété est facultative, elle doit faire l'objet d'une acceptation écrite des parties.
Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoire. L'acheteur acquiert la propriété des produits au fur et à mesure des paiements, et à proportion de ceux-ci par rapport au prix intégralement dû. Ces produits ne peuvent donc pas être vendus ou cédés que proportionnellement au paiement du prix payé par lui.
L'acheteur peut, dans le cadre de son activité normale, utiliser les produits livrés avant leur paiement intégral.
Les vins issus des raisins ou des moûts livrés sont réputés de même nature, de même espèce et de même qualité que les produits livrés. Les vins sont ainsi soumis à la réserve de propriété pour garantir les droits du vendeur. L'acheteur peut, également, utiliser ces vins avant leur paiement intégral, notamment dans le cadre d'assemblage. Dans ce cas, le vendeur reste propriétaire des produits tels qu'ils ont été utilisés à concurrence du volume de ses produits ayant servi, notamment à l'assemblage, et à proportion du prix restant dû.
En cas de non-paiement total ou partiel du prix et de ses accessoires à l'échéance convenue pour quelque cause que ce soit, le vendeur est autorisé par l'acquéreur à faire procéder à un inventaire de l'ensemble des marchandises lui appartenant, en se faisant assister d'un commissaire de justice.
L'acheteur s'engage à conserver les produits soumis à la réserve de propriété dans un état sain et marchand. Il doit assurer ces produits contre tous les risques auprès d'une compagnie d'assurance et avertir celle-ci qu'en cas de sinistre le vendeur est subrogé dans tous les droits que l'acheteur pourrait avoir vis-à-vis de lui.

1.1.6 Force majeure (*)

Les parties ne sauraient être tenues responsables de l'inexécution de leurs obligations respectives si elle est due à un cas de force majeure, conformément aux dispositions de l'article 1218 du Code civil. L'exécution des obligations est suspendue pendant la durée de la force majeure et est reprise si les effets de la cause de non-exécution prennent fin.

1.1.7 Résiliation, délai de préavis et indemnités applicables

A l'exception des cas prévus expressément dans le contrat, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, le contrat sera résilié de plein droit. Le délai de préavis commencera à courir à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Les indemnités applicables en cas de résiliation du contrat ne peuvent pas être supérieures au montant du préjudice réellement subi et prouvé par la partie demanderesse.
Si la résiliation se justifie par la modification du mode de production, le délai de préavis ainsi que l'indemnité éventuellement attachés sont minorés.
En cas d'aléa sanitaire ou climatique exceptionnel indépendant de la volonté des parties, aucune pénalité ne peut être imposée au producteur ne respectant pas les volumes prévus au contrat.

1.1.8 Décalage entre un contrat pluriannuel et l'accord triennal

Si un contrat triennal est signé sur une périodicité différente de celle du présent accord interprofessionnel triennal, les parties mettront à jour leurs relations contractuelles au regard des dispositions en vigueur. Toute évolution des accords interprofessionnels doit être prise en considération par voie d'avenant au contrat pluriannuel convenu entre les parties. En cas d'évolution des dispositions du présent accord interprofessionnel, le CIVA procèdera sans délai à la mise à jour des contrats types dématérialisés.

(*) Non étendu

1.1.9 Transactions par l'intermédiaire d'un courtier

Le courtier est tenu de présenter les affaires à conclure avec précision et exactitude. Il doit garantir à chaque partie l'identité de l'autre ; cela implique une certaine prudence, surtout dans le cadre de contacts où les moyens actuels de communication peuvent donner l'apparence de réalité de l'existence d'une société commerciale. Il doit veiller à la solvabilité, à la capacité juridique de la contrepartie qu'il propose. Dans son rôle d'intermédiaire, il doit conseiller, éclairer et suivre ses partenaires au-delà de la signature du bordereau. Aussi, incombe-t-il au courtier, après avoir sélectionné les qualités de vin en fonction des désirs de l'acheteur, de former des prix, d'aider à l'établissement des contrats, de surveiller les vins jusqu'à la livraison, de jouer un rôle de conciliateur en cas de litige naissant.
Le courtier répond des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa profession, du préjudice qu'il a pu causer. Cette responsabilité sanctionne le non-respect des obligations auxquelles est tenu le courtier dans le cadre de sa mission.
Préalablement à la vente, le courtier justifie auprès de deux parties de disposer d'une assurance de responsabilité professionnelle.
A défaut du respect de ces obligations, il engagera sa responsabilité envers la ou les parties lésées. Les frais de courtage et leur prise en charge sont définis dans le contrat, ils ne peuvent pas excéder plus de 1% (*) pour la part prise en charge par le vendeur.

III.2. Dispositions spécifiques aux contrats de vente de vin en vrac

2.1.2 Obligation des parties

Quantité et qualité de la livraison
Le vendeur s'oblige à mettre à disposition de l'acheteur un volume défini de vin en vrac provenant des appellations AOC Alsace, Alsace Grand cru ou Crémant d'Alsace. Les vins chargés sont élaborés dans le respect des cahiers des charges concernés. Ils sont exempts de défauts.

Si les vins vendus restent dans les locaux du vendeur, ce dernier sera responsable de la garde de ces vins qui restent de la propriété de l'acheteur de sorte que le vendeur s'interdit de consentir quelque droit de quelque nature que ce soit à un tiers sur ces vins qui doivent en permanence être individualisés dans ses locaux et s'interdit de les déplacer en tout autre lieu sans l'autorisation préalable, expresse et écrite de l'acheteur.
Le vendeur s'engage à assurer la garde de ces vins avec le même soin que celui qu'il apporte à conserver ses propres vins et il s'engage notamment à les conserver dans des conditions de stockage qui ne puissent en aucun cas altérer leur qualité. Le vendeur s'engage à supporter seul les conséquences liées à la destruction ou vol à la dégradation totale ou partielle de ces vins dont il a la garde et il s'engage à les assurer auprès d'une compagnie d'assurance, à ses frais, cette assurance devant couvrir la valeur intégrale des vins de propriété de l'acheteur.
La collecte du vin peut être réalisée par un tiers qui, dans ce cas, doit disposer d'un mandat écrit de l'acheteur, lui précisant son périmètre d'action. Le tiers est payé par l'acheteur et il agit sous la responsabilité de ce dernier. Vendeurs et acheteurs sont libres de convenir d'exigences qualitatives spécifiques, dans la limite du respect du Cahier des Charges. Les objections au sujet du volume, de la richesse en sucre ou des critères de qualité qui ont été définis entre les parties doivent obligatoirement être faites avant le chargement du vin. Si l'acheteur réalise un suivi de vinification il s'oblige à acheter le vin concerné.

Nature des vins en vrac contractualisés, prix et clauses de révision du prix
Le présent contrat stipulera, pour chaque année d'engagement le type de vin en vrac concerné.

- Appellation
- Dénomination complémentaire
- Cépage
- Millésime
- Volume
- Volume de vin bloqué à la vente dans le cas d'une réserve interprofessionnelle. Pour mémoire, un volume bloqué peut être transféré à l'acheteur sous réserve de son acceptation préalable.
- Date de chargement prévisionnelle
- Prix tel que précisé à l'article 1.1.3. du présent accord

Traçabilité des ingrédients (*)
Conformément aux articles 6 à 8 du Règlement (UE) 1169/2011 sur l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires :

> « Selon § 1 et 2 de l'article 8 du règlement 1169/2011 portant sur l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires :
> L'exploitant du secteur alimentaire responsable des informations sur les denrées alimentaires est l'exploitant sous le nom ou la raison sociale duquel la denrée alimentaire est commercialisée ou, si ledit exploitant n'est pas établi dans l'Union, l'importateur sur le marché de l'Union.
> L'exploitant du secteur alimentaire responsable des informations sur les denrées alimentaires veille à la présence et à l'exactitude des informations sur les denrées alimentaires conformément à la législation applicable concernant l'information sur les denrées alimentaires et les exigences des dispositions nationales pertinentes. »

L'exploitant du secteur alimentaire fait référence au vendeur de vrac ou de bouteille.

Garantie de paiement et exigibilité du paiement
L'acheteur s'engage à disposer pendant toute la durée de l'exécution du contrat, des capacités d'honorer le paiement des produits livrés en exécution du contrat.
Cette preuve sera fournie par un engagement de couverture bancaire ou par des garanties couvrant le montant dû. La demande de garantie de paiement est faite par le vendeur par un écrit et tous les ans un mois avant la date prévue d'achat du vin.
Si le vendeur n'obtient pas les garanties sollicitées, il est libéré de son obligation de vente.

2.2 Spécificités des contrats annuels de vin en vrac

Le contrat annuel écrit doit comprendre obligatoirement et a minima les dispositions relatives à l'encadrement des contrats stipulés à l'article 2.1 et en 3.1, ainsi que clauses suivantes :

Obligation de paiement
L'acheteur s'engage à acquérir et payer l'ensemble des vins livrés en exécution du contrat. La demande de garantie de paiement est faite par le vendeur par un écrit avant la signature du contrat. Si le vendeur n'obtient pas les garantis sollicitées, il est libéré de son obligation de vente.

Retiraison
Si l'acheteur ne fait pas de suivi qualitatif (*), le délai de retiraison et les modalités de suivi qualitatif du lot sont librement définis entre les parties avant la signature du contrat.

Dispositions diverses :

Application de l'accord interprofessionnel
L'accord interprofessionnel, s'impose aux parties.
Règlement des litiges
Si un différend intervient au sujet de la présente transaction, le tribunal compétent sera celui du lieu du domicile du défendeur.
Confidentialité des données
Ce contrat destiné au CIVA conservera un caractère confidentiel. Pour son exploitation, le CIVA est soumis au secret professionnel.

(*) Non étendu